

小幡 清剛 著

法・裁判・判決の

コモンズとしての裁判員裁判

■佐藤幸治・井上達夫・土井真一各氏の裁判員裁判肯定論を徹底的に論破し、有倉遼吉氏の「肩すかし判決」批判・百地章氏の「ねじれ判決」批判・井上薫氏の「蛇足判決」批判に応え、ハイエク＝嶋津格＝落合仁司の自生的秩序法理論およびウィーナー＝川島武宜＝碧海純一のサイバネティクス法理論の双方の弱点を克服する、独創的な法哲学を構築し、法・裁判・判決への新たな言語哲学的パラダイムを提唱。